

עין משפט
גור מצוה

צח:

נכתוב לִיָּה שטרא. לא שייך הכא מפיהם ולא מפי כתנם ולא צההיל דתנן בגט פשוט (ב"ב דף קסח.) מי שנמחק שטר חובו דעדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן צב"ד והוי כאליו אמרי הני עדים ראינום שנחקרו עדותן צב"ד ובפ"צ דכתובות (דף כ.ו.) הארכתמי:
פרושי **קמפרש ביצד בו'.** תימה ללא פריך אי הכי חייבין תרי וימני למ"ל כדפריך בפרק קמא דסנהדרין (דף ג. וסס"ו) אי הכי שלשה שלשה למה לי ובכמה מקומות דיין ובכמה מקומות לא דייק^[פ]:
הכא

הגורם לממון לאו כממון דמי לא מחייב מתקוף לה רב הונא בריה דרב יהושע אימר דשמעת ליה לרבי שמעון דבר הגורם לממון כממון דמי בדבר שיעיקרו ממון כדרבה דאמר רבה גזל חמץ לפני הפסח ובא אחר ושרפו במועד פטור שהכל מצווים עליו לבערו לאחר הפסח מחלוקת ר' שמעון ורבנן לרבי שמעון דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי צי"ב לרבנן דאמרי דבר הגורם לממון לאו כממון דמי פטור בדבר שאין עיקרו ממון מי אמרינן ^[א] אמר אמימר מאן דדאין דינא דגרמי מגבי ביה דמי גיירא בעלמא הוה עובדא וכפייה רפרם לרב אשי יואגבי ביה כי כשורא לצלמא: חמץ ועבר עליו הפסח אומר לו הרי שלך לפניך: מאן תנא אומרין באיסורי הנאה הרי שלך לפניך דבר רב חסדא ר' יעקב היא דתניא ^[ב] שור שהמית עד שלא נגמר דינו מכרו מכור הקדישו מוקדש שחטו בשרו מותר החזירו שומר לבעליו מוחזר משנגמר דינו מכרו אינו מכור הקדישו אינו מוקדש שחטו בשרו אסור החזירו שומר לבעליו מוחזר אינו מוחזר רבי יעקב אומר ^[ג] אף משנגמר דינו החזירו שומר לבעליו מאי לאו בהא קמיפלגי דרבי יעקב סבר אומרין באיסורי הנאה הרי שלך לפניך ורבנן סברי אין אומרין באיסורי הנאה הרי שלך לפניך א"ל רבה לא דכולי עלמא אמרינן באיסורי הנאה הרי שלך לפניך דאם כן נפלגו בחמץ בפסח אלא אמר רבה הכא בגומרין דינו של שור שלא בפניו קא מיפלגי רבנן סברי אין גומרין דינו של שור שלא בפניו דאמר ליה אי אייתיתיה גיהליה הוה מעריקנא ליה לאגמא השתא מסרתיה ביד מאן דלא מצינא לאישתעויי דינא בהדיה ור' יעקב סבר גומרין דינו של שור שלא בפניו דאמר ליה מאי עבדי ליה סוף סוף הוה גמרי ליה דינא שלא בפניו אשכחיה רב חסדא לרבה בר שמואל א"ל תנית מידי באיסורי הנאה אמר ליה אין תנינא ^[ד] והשיב את הגזילה מה תלמוד לומר אשר גזל יחזיר כעין שגזל מכאן אמרו גזל מטבע ונפסל פירות והרקיבו יין ^[א] ^[א] והחמיץ תרומה ונטמאת חמץ ועבר עליו הפסח בהמה ונעבדה בה עבירה ושור עד שלא נגמר דינו אומר לו הרי שלך לפניך מאן שמעת ליה דאמר עד שלא נגמר דינו אין משנגמר דינו לא רבנן וקתני חמץ ועבר עליו הפסח אומר לו הרי שלך לפניך א"ל ^[א] אי משכחת להו לא תימא להו ולא מידיו: פירות והרקיבו אומר לו הרי שלך לפניך: והתנן פירות והרקיבו משלם כשעת הגזילה אמר רב פפא יבאן שהרקיבו כולן כאן שהרקיבו מקצתן: **מתני'** **הנתן לאומנין לתקן וקלקלו חייבין לשלם נתן לחרש שידה תיבה ומגדל לתקן וקלקל חייב לשלם** יוהבנאי שקיבל עליו לסתור את הכותל ושיבר האבנים או שהזיקן חייב לשלם היה מצד זה ונפל מצד אחר פטור ואם מחמת המכה חייב: **גמ'** אמר רב אסי לא שנו אלא שנתן לחרש שידה תיבה ומגדל לנעץ בהן מסמך ונעץ בהן מסמך ושיברן אבל נתן לחרש עצים לעשות שידה תיבה ומגדל ועשה מהן שידה תיבה ומגדל ושיברן פטור מאי טעמא אומן קונה בשבח כלי תנן נתן לאומנין וקלקלו חייבין לשלם מאי לאו ידיהיב להו עצים לא שידה תיבה ומגדל הא מדקתני סיפא שידה תיבה ומגדל מכלל דרישא עצים אמרי פרושי קא מפרש לה כיצד נתן לאומנין לתקן וקלקלו חייבין לשלם כגון שנתן לחרש שידה תיבה ומגדל והכי נמי מסתברא דכיצד קתני דאי סלקא דעתך רישא עצים השתא אשמעינן עצים חייבין לשלם ולא אמרינן אומן קונה בשבח כלים שידה תיבה ומגדל מבעיא אי משום הא לא איריא תנא סיפא לגלויי רישא רישא שידה תיבה ומגדל אבל עצים לא תנא סיפא שידה תיבה ומגדל מכלל דרישא עצים ואפ"ה חייב לשלם לימא מסייע ליה ^[ב] הנותן צמר לצבע

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

מנא ידעינן. מאי הוי כתיב ציה ומאי צעי למיתבי ולא אלטריך ליה למימר דפטור: **במאמינו.** ^[א] בעל השטר לשורק ככל מה שאומר שכן היה כתוב ציה ואפ"ה פטור: דר"ש בפרק מרובה (לעיל דף עד): גבי קדשים שחייב בלחירותן כו': **צמוצה.** צומן ציעורו צו' שעות ודכוותה בפסחים (דף י:)

לא צדק בתוך המועד יצדוק לאחר המועד: **לר"ש חייב.** האי שטרפו לשלם לגזלן דמיהס דדבר הגורם לממון הוא שאם היה צעין היה מחזירו גזלן לבעליו ופטור דתנן לעיל (דף יז:.) גזל חמץ ועבר עליו הפסח אומר לו הרי שלך לפניך ועכשיו שאין צעין יחזיר דמיס לבעליו. ובחמץ בפסח הוא דלמרינן הכי משום דעיקרו כלומר בתחלתו ממון הוי ועכשיו אע"פ שאינו שוה לכלוס גורם לממון הוא אצל בשטרי דמעולם לא היה גופו ממון מי שמעת ליה: **מאן דדאין דינא דגרמי.** ר"מ היא (בהגחל בתרא) [לקמן] (דף ק:.) **מגבי ליה.** מן השורף כל השטר שהרי גרמו להפסיד: **ואכפייס רפרס לרז אשי.** שטרף שטר חצירו צילדומו: **ואגבי מיניה.** גוצינא מעליל כל מה שכתוב בשטר: כי כשורא לללאמ. פרעון גמור מן העידית כקורה זו הנצחרת משאר קורות לתקן צה לורה ודיוקנאות: **שור שהמיס.** את האדם ומכרו עד שלא נגמר דינו: **מכור.** ולא יסקל דצעין מיטה והעמדה צדין שיהא שוין כאלה צפרק שור שנגח ר' ור' ^[א]: **החזירו שומר לבעליו מוחזר.** ופטור שומר: **דכ"ע אומרים באיסורי הנאה כו'. ומתניתין דחמץ בפסח אפי' לרצנן: דאם כן.** דלרצנן אין אומרים אדמפלגי בשור לגבי שומר

ליפלגו נמי לגבי גזל חמץ ועבר עליו הפסח ^[א] אצל הכא בשור שהמית הוא דלמר אין מוחזר משום דלמר לאה ליה האי איסור הנאה לאו איסור דאמי עליה ממילא הוא כגון חמץ בפסח אלא את קטלמיה צדיס שהצלתו לצ"ד דאי הוה גבאי אנה מעריקנא ליה לאגמא כו' אצל סיפא דמתניתין ודאי רצי יעקב היא ולא רצנן דקתני או שהיתה יולאה לסקל אומר לו הרי שלך לפניך: **אשכחיה רב חסדא כו'. רב חסדא מהדר אמתני' דניהוי צה פלוגמא אחמץ בפסח לאוקמא למילמיה דטעמא דרצנן משום דאין אומרים באיסורי הנאה הרי שכן לפניך: אי משכחם לסו.** לצני הישיצה: **לא סימא לסו ולא מידיו.** משום דחדו דמשכחי תיובתא למילתי: **שידה.** ארגו של עגלה העשויה למרכב נשים: והקדיחו

דלמה שידה תיבה ומגדל מכלל דרישא רישא שידה תיבה ומגדל אבל עצים לא תנא סיפא שידה תיבה ומגדל מכלל דרישא רישא ואפ"ה חייב לשלם לימא מסייע ליה ^[ב] הנותן צמר לצבע והקדיחו

ועבר עליו הפסח והחזירו, וכן שור עד שלא נגמר דינו אומרין לו הרי שלך לפניך אלא משנגמר לה, והא סברא לרצנן הוא דשמיעא לכו וקמי דבחמץ בפסח מודו דלמרינן באיסורי הנאה הרי שכן לפניך, אלא דכולי עלמא לחרינן באיסורי הנאה הרי שכן לפניך, היכא דאיוסורא ממילא אמא ליה, כגון חמץ בפסח ולא מצי אי"ל האי לאו מידיו הוא, אצל הכא משום הכי אמרי רצנן איט מוחזר דא"ל כו' והיאק דדידים הוא שהציאו לפי דינא, והאי דנקטו צו' אהרנמיה ניהלי, לאו משום דחיובא דלא אהרניה הוא, דא"כ בחמץ בפסח נמי למא ליה אי אהרנמיה ניהלי הוה אכילנא ליה, ועוד לר' יעקב נמי נהי דגומרים דינו של שור שלא בפניו, נימא ליה אי אהרנמיה ניהלי הוי שמענא ליה, אלא אלא אהרניה לא מחייבי ליה רצנן, דהא קמהדר ליה השתא ולחרינן באיסורי הנאה הרי שכן לפניך, אלא חיובו משום דהולוכו לצ"ד צדיס, והכי קאמר ליה לא היה לך להולוכו לצ"ד דאי הוה צדיי הוה מעריקנא ליה מנייחו ^[א]., סוף סוף הרי גמרי ליה דינא שלא בפניו. הלכך הוה ליה היקא דממילא ולא צדיס ^[א].)

מסורת הש"ס

א) ב"מ לה.], א [לעיל ע"פ: לקמן קה: פסחים ה: וס"ז], א [כתובות פו: [לקמן ק.], ד [לעיל מד:].]
ב) לעיל [מה.], ע"פ: [כתובות דל.], ו [לעיל סו: וס"ז], ו גי כ' מ"ח בשם תוספתא ומתנכן וע"ש, [פריוצין יא: לט:].]
ט) לקמן ק.], י' בישי"ש גרס השורף לבעל השטר,
ז) ד"ה ור"י], ז [ועיין תוספות צ"ב קע: ד"ה א"ן], ח [ד"ה ועוד], ז [ועיין תוספות בטרות ז: ד"ה א"כ],

תורה אור השלם

1. וקנה כי יחטא ואשם ויחשיב את הגזילה אשר גזל או את העשק אשר עשק או את הפקדון אשר דפקד אותו או את האבדה אשר פקדא: ויקרא ה כג

הגהות הב"ח

א) ישי"ש ד"ה מכור וכו' מיטה והעמדה צדין וכו' צפרק שור שנגח. צ"ב סוף דף מד ופ"ק דף יג:
ב) ד"ה דלס כן וכו' הפסח הס"ד ואח"כ מה"ד אלא הכא:

הגהות הגר"א

[א] יגו יין והחמץ. דרש קו על מיצה והחמץ וז"צ והקדים:

רבינו חננאל

אמר אמימר מאן דדאין דינא דגרמי מגבי ביה דמי שטרא מעליא ומאן דלא דאין דינא דגרמי מגבי ביה דמי גיירא בעלמא הוה עובדא וכפייה רפרם לרב אשי ואגבי ביה כי כשורא לצלמא. פ"ח דצ"ל וקיימא לן כאמימר ובפרסם דכפייה לרב אשי ואגבי ביה כי כשורא לצלמי. והאידנא דיינין דינא דגרמי כרשב"ל. ודו' מאיר היא וס"ל בכותיה לקמן בפרקין. הילכך כל גרמי פטור מדיני אדם וחייב בדניני שמם. והבנאי שקיבל עליו לסתור את הכותל ושיבר את האבנים או שהזיקן חייב לשלם היה סותר מצד זה ונפל מצד אחר פטור ואם מחמת המכה חייב. פ"ח דצ"ל קיימא לן הלכה כי האי תנא.